



GİT407U-TASARIM ETİĞİ VE HUKUKU

Ünite 3: Fikrî Mülkiyet Hakları Genel Çerçevesi

Giriş

İnsanoğlunun bütün eylemleri düşünceleriyle şekillenmektedir. Düşüncelerin sonucu ortaya çıkan fikirlerin pek çok alanda ürünlere dönüşmesi mümkündür. Düşüncelerin fikirlere dönüşmesi ile birlikte bunların mülkiyete konu olması, mülkiyet hakkına sahip olunması ve bu mülkiyet haklarının korunması fikrî mülkiyet hukukunun temel konularıdır.

Fikrî Mülkiyet Hakları Genel Çerçevesi

Hak ve Fikrî Mülkiyet Hakları Kavramlarına Kısa Bir Bakış

Fikrî Mülkiyet Hakkı, bir hak türüdür. Hukuk Bilimi açısından ise hak, kişilerin hukuk düzeni tarafından korunmaya değer bulunmuş menfaatleri, hukuk kurallarının kişilere tanıdığı ve kişileri koruduğu yetkiler şeklinde genel olarak tanımlanabilir. Hak, hukuk ile ilgili en temel kavramlardan biridir. Fikrî mülkiyet kavramı geniş anlamda, şemsiye bir kavram olarak, “eser sahibinin hakları ile bağlantılı hakları” içeren, dar anlamda “fikrî hakları (eser üzerindeki haklar); “marka, patent, faydalı model, tasarım ve coğrafi işaretler” ile ilgili hakları içeren “sınai hakları” ve “ticaret unvanı, tescilsiz haklar, geleneksel ürün adları, entegre devre topoğrafyaları, ıslahçı hakları, internet alan adları, ticari sırlar” üzerindeki diğer hakları da kapsamaktadır. Dar anlamda fikrî mülkiyet hakları, genel olarak telif hakları veya eser sahibinin hakları ile bağlantılı hakları ifade etmek için kullanılmaktadır. Fikrî mülkiyet hakkı, kişilerin fikrî gayretleri ve emekleri ile ortaya çıkardıkları fikri ürünler için kendilerine sağlanan haklardır. Fikri ürün soyuttur, maddi bir eşya değildir. Çoğu durumda bir 58 Fikrî Mülkiyet Hakları Genel Çerçevesi 3 araç (eşya) üzerinde somutlaşır. Ancak, fikrî ürün ile ürünün üzerinde somutlaştığı madde (eşya) birbirinden farklıdır. Örneğin bir heykelde fikrî ürün, bronz, tahta veya mermer değil, maddeyi şekillendiren düşünce, yaratıcı fikri çalışma ve bu fikri faaliyetin ortaya koyduğu sonuçtur (Tekinalp, 2005:6).

Fikrî mülkiyet hakları da hakimiyet hakları sınıfındadır. Hakkın konusu, maddi bir eşya, bir hak veya zihinsel faaliyetin sonucu olarak ortaya çıkan fikrî bir ürün, örneğin roman, buluş, tasarım, bilimsel bir eser, mimari proje vb. olabilir. Fikrî ürünlerin bir kısmında kültürel, sanatsal yön etkin iken bir kısmında ise teknolojik yön etkin olmaktadır. Filmler, heykeller, müzik eserleri, mimari projeler vb. örneklerde kültürel, sanatsal yönün, buluşlarda teknolojik yönün etkin ve/veya baskın olduğu söylenebilir.

Fikrî Mülkiyet Haklarında Temel İlkeler

Tescil İlkesi

Türk Hukukunda Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmiş olan sınai mülkiyet haklarında hakkın doğumu açısından kural olarak tescil ilkesi benimsenmiştir. Kural olarak marka, patent, faydalı model ve tasarım hakları ülkeler tescil ofislerinde gerçekleştirilecek tescil ile doğmaktadır. Ülkemizde marka, patent, faydalı model ve tasarım hakları

Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil başvurusu yapılarak başlatılır. Bu başvurular, ilgili oldukları düzenlemelere ilişkin olarak şekli inceleme, yayımlama, itiraz vb. işlemlerin başarılı ve engelsiz tamamlanması ile sicile tescil edilerek koruma altına alınır. Hukukumuzda kullanım yoluyla oluşan tescilsiz marka hakları veya kamuya sunulma yoluyla oluşan tescilsiz tasarım hakları da hukuken kabul edilmiştir. Ancak, bu hakların korunma kapsamı ve koruma şekilleri tescilli marka ve tasarımlara göre daha sınırlıdır.

Ülkesellik İlkesi

Ülkesellik ilkesi, korunmak istenilen tescilli hakkın sadece tescil yapılan ülkede korunacağı anlamına gelir. Bu nedenle koruma talep edilen ülkelerde tescil yapılması gerekmektedir. Çünkü bir ülkede yapılan marka, patent, faydalı model, tasarım tescilli başka ülkelerde geçerli değildir. Ülkesellik ilkesi gereği, her ülke fikrî mülkiyet haklarını kendi ülkelerinin sınırları içinde korur. Birden fazla ülkede marka, patent veya tasarım tescili için her ülkede ayrı tescil başvurusu mu yapılmalıdır? Bunun daha kolay bir yolu yok mudur? Başvuruların kolaylaştırılması için bazı ülkeler arasında uluslararası anlaşmalar yapılmıştır. Bu uluslararası anlaşmalar, hak sahiplerine anlaşmaya üye ülkelerin tamamında geçerli olacak şekilde Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilatının (WIPO) Uluslararası Bürosu aracılığıyla tek bir başvuru yapabilme olanağı sağlamaktadır. Yine aynı şekilde Avrupa Patent Ofisi gibi bölgesel bazı ofisler de başvuru kolaylığı sağlamaktadır. Bu anlaşmalar ile tek bir başvuru yapılmış olmakla birlikte, tescil süreçleri ülkelerin kendi yasal düzenlemelerine göre yürütülür.

Fikrî Mülkiyet Farkındalığı ve Sorularla 360°

Bu kısımda ise fikrî mülkiyet hukukunda, ideal/ olması gereken hukuk alanındaki farklı öneri ve bakış açılarının sorular aracılığıyla kitabı okuyanın farkındalığına taşınması amaçlanmıştır. Çünkü her durumu olabildiğince 360°lik holistik bakış açısı ile algılama gayreti, ayırt etme, anlama, karar verme ve sorumluluk alma özgürlüğümüzün ve güçlerimizin bağımsızlığını artıracaktır. Aksi hâlde parçalı ve dar bakış açılarına sıkışmış algılarımızla, fikrî mülkiyet konusunun özünü oluşturan yeni ve yaratıcı eserler/ buluşlar/ tasarımlar üretebilmemiz gerçekçi olmayabilecektir. (Sayfa 60’da soruları görebilirsiniz.) Sorulara örnekler:

- “Fikrî mülkiyet” aslında neden mülkiyet değildir? (Erdi, 2022)
- Bilgi Endüstrisinin Sahibi Kim? (Özmacun, 2023:15),
- Kanunlar neden icatları/buluşları ve sanatsal çalışmalarını koruyor? (Gülbüz, 2019:59)



Fikrî ve Sınai Mülkiyet Haklarının Başlıca Türleri

Kısaca Patent ve Faydalı Model Hakları

Patent, bir buluş için verilen münhasır bir haktır. Genel olarak bir patent, patent sahibine buluşun başkaları tarafından kullanılıp kullanılmayacağına karar verme hakkı sağlar. . Bu hak karşılığında patent sahibi, buluşla ilgili teknik bilgileri yayınlanan patent belgesinde kamuya açık hâle getirir (<https://www.wipo.int/about-ip/en/>). Faydalı modeller, patentlere benzer şekilde, hak sahiplerinin rızası olmadan başkalarının korunan buluşları ticari olarak kullanmasını önlemek için sınırlı bir münhasır hak vererek yeni teknik buluşları korur. Koruma elde etmek için bir başvuru yapılmalı ve bir faydalı model verilmelidir. Bazen “kısa süreli patentler”, “faydalı yenilikler” veya “yenilik patentleri” olarak da adlandırılırlar. Bir ülkeden diğerine değiştiği için faydalı modeli tanımlamak kolay değildir. Genel olarak faydalı modellerin, mevcut ürünlerde küçük iyileştirmeler ve uyarlamalar yapan veya kısa bir ticari ömrü olan buluşları korumak için özellikle uygun olduğu düşünülmektedir.

Ülkemizde SMK m. 82/1 hükmü gereği yeni olan, buluş basamağı içeren ve sanayiye uygulanabilir buluşlara patent verilebilir. Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluşun yeni olduğu kabul edilir (SMK m. 83/1). Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım 63 Tasarım Etiği ve Hukuku 3 ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmış olan toplumca erişilebilir her şeyi kapsar. Başvuru tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve başvuru tarihinden önceki tarihli ulusal patent ve faydalı model başvurularının ilk içerikleri tekniğin bilinen durumu olarak dikkate alınır (SMK m. 83/2, 3). Buluş, tarım dâhil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikteyse, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir (SMK m. 83/6).

Ülkemizde 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m. 82/2 hükmü gereği aşağıdaki konu ve faaliyetler buluş niteliğinde kabul edilmediğinden, patentlenebilirliğin dışında kalır.

- Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler
- Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler
- Bilgisayar programları
- Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri
- Bilginin sunumu

Ülkemizde SMK m. 82/3 hükmü gereği aşağıda belirtilen buluşlara patent verilemez:

- Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar

- Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler
- İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dâhil tüm tedavi yöntemleri
- Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi
- İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar.

Patent tescili, buluşun patentlenmesini ifade eder. Bir buluşun patentle korunabilmesi için ülkemizde, Türk Patent ve Marka Kurumu’na öncelikle bir patent başvurusu yapılması gerekir. Patent başvurusu; buluş sahibi veya buluş bir hizmet buluşu ise işveren tarafından, buluşun patentle korunması amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan ve patent alma sürecini başlatan bir işlemdir. Ülkemizde SMK m.101 gereği başvuru tarihinden başlamak üzere, patentin koruma süresi yirmi yıl, faydalı modelin koruma süresi on yıldır. Bu süreler uzatılamaz. Patent ve faydalı model konusunda daha fazla kanuni ve sistematik bilgi, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 82 ila 141. maddelerinde ve 142 ila 145. maddelerinde bulunabilir.

Kısaca Marka ve Hakları

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerinkinden ayırt edebilen bir işarettir. Markaların geçmişi, zanaatkarların ürünlerine imzalarını veya “işaretlerini” koydukları eski zamanlara kadar uzanmaktadır. Ülkemizde SMK m. 4 gereği bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaret, marka olabilir.

Markaların tescili zorunlu olmamakla birlikte tescil, marka üzerindeki hakları ispatlayan ve marka ihlali engelleyen en önemli araçtır. Tescilsiz markalar, SMK tarafından marka sahibine tanınmış haklardan yararlanamazlar. Markanın tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılır. Markanın tesciline karar verilmesi halinde tescil ücretinin de yatırılmasıyla birlikte SMK m. 23 gereği marka, başvuru tarihinden itibaren on yıl süreyle korunur. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenir.



GİT407U-TASARIM ETİĞİ VE HUKUKU

Ünite 3: Fikrî Mülkiyet Hakları Genel Çerçevesi

SMK m. 7 gereği marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır:

- Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması.
- Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.
- Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınırlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.

Kısaca Tasarım ve Hakları

Ülkemizde tasarım hakları, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmiştir. Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür (6769 Sayılı SMK m. 55). Tasarımcı, korumaya konu olan tasarımı tasarlayan kişiyi ifade eder. Ürün, bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri ifade eder.

Ürün tanımında da belirtildiği üzere endüstriyel yolla veya elle üretilmeyen nesneler tasarım korumasından faydalanamaz. Bitki, çiçek ve meyve gibi canlı organizmaların doğal ortamındaki görünümünü açıklayan tasarımların biçimleri, farklı olsa da elle veya endüstriyel işlem sonucu üretildiği ortaya konulmaz ise reddedilir. Örneğin; doğal ortamında hiçbir insan müdahalesi olmaksızın oluşan bitki, meyve veya taşlar tasarımla korunamaz.

Tasarımın, korunması için kural olarak tescil edilmesi gerekmez. Bununla birlikte tescilli tasarımların korunması, tescilsiz tasarımların korunmasına göre koruma süresi açısından daha avantajlıdır. Tasarımlar, Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılarak tescil edilmiş olması hâlinde ‘tescilli tasarım’, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması hâlinde ‘tescilsiz tasarım’ olarak korunur (SMK m. 55/4). Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren beş yıldır. Bu süre beşer yıllık dönemler hâlinde yenilenmek suretiyle toplam yirmi beş yıla kadar uzatılabilir (SMK m. 69/1). Tescilsiz tasarımların ise

koruma süresi, koruma talep edilen tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren üç yıldır (SMK m. 69/2).

Hukukumuzda yeni ve ayırt edici nitelikteki tasarımlar korunur. Yenilik yer ve zamana göre değişebilen, dinamik bir kavramdır. Yeniliğin belirlenmesinde tescilli tasarımlar için başvuru tarihi ve tescilsiz tasarımlar için ilk kez kamuya sunma tarihi esas alınır. Bir tasarımın aynısı tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce ve tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce, dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa aynı kabul edilir (SMK m. 56/4). Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim; tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce ve tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce, kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın aynı kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimden farklı ise bu tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir (SMK m. 56/5). Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, tasarımcının tasarımı geliştirmede sahip olduğu seçenek özgürlüğünün derecesi dikkate alınır (SMK m. 56/6). Genel izlenimde farklılık, bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için, söz konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde oluşturduğu izlenim ile tarihi daha önce olan tasarımların bilgilenmiş kullanıcıda bıraktığı genel izlenim arasındaki farklılıktır.

Kısaca Telif Hakları

Kısaca Telif Hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile koruma sınırları belirlenmiş olan telif haklarına ilişkin şu tanımlar ve haklar yer almaktadır: Telif Hakkı, Eser, Eser Sahibi, Bağlantılı Haklar, Komşu Haklar, Fikir ve Sanat Eserlerinin Çeşitleri, İlim ve Edebiyat Eserleri, Güzel Sanat Eserleri, Sinema Eserleri, İşlenmeler ve Derlemeler, Eser Sahibinin Hakları, Manevi Hak Türleri, Umuma Arz Hakkı, Adın Belirtilmesi Hakkı, Eserde Değişiklik Yapılmasını Önleme Hakkı, Eserin aslına ulaşma ve eseri sergileme hakkı, Mali Hak Türleri, İşleme Hakkı, Çoğaltma Hakkı, Yayma Hakkı, Temsil Hakkı, İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı

Türk Dil Kurumu Sözlüğü, “eser” kavramını (1) Emek sonucu ortaya konan ürün; yapıt (örn: “Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir.” FSEK anlamında “eser” tanımı “sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini” ifade ettiği için, bir eserin FSEK anlamında korunabilmesi için sahibinin (1) sahibinin hususiyetini taşıması ve (11) FSEK’te sayılan eser türlerinden olması gereklidir.

Bir eserin birden fazla sahibi olabilir. FSEK bir eserin birden fazla sahibi olduğu iki durumu öngörmekte ve düzenlemektedir: (1) Eser sahiplerinin birden fazla oluşu/ortak eser sahipliği. (11) Eser sahipleri arasındaki birlik/elbirliği ile eser sahipliği



FSEK Anlamında Mali Hakların Sözlü veya E-Posta ile Devredilebilmesi; Kullanım İzni Verilebilmesi, Bağışlanabilmesi vb. Sözleşme veya Tasarruf Yapılabilmesi Mümkün Müdür?

Hayır. Çünkü FSEK m. 52 gereği mali haklara dair sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.

Eser Sahibine Tanınan Mali Hakların Belli Bir Süresi Var mıdır?

Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder. Bu süre, eser sahibinin birden fazla olması durumunda, hayatta kalan son eser sahibinin ölümünden itibaren yetmiş yıl geçmekle son bulur. İlk eser sahibi tüzel kişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.

Fikrî Mülkiyet Hakları Niçin Korunmalıdır?

Fikrî Mülkiyeti (IP) korumak veya korumak için tescil ettirmek zorunlu olmamakla birlikte dikkate alınmaya değerdir. Fikrî mülkiyet, yenilikçi yeni ürünler yaratma, pazar payını genişletme ve müşteri sadakati yaratma konularında bir adım önde olmak isteyen herhangi bir ticari işletmenin veya bireyin ticari başarısını güvence altına almada hayati bir bileşen olabilir. Fikrî mülkiyet sisteminin sunduğu fırsatları araştırarak maddi olmayan varlıklardan en iyi şekilde yararlanmak işletmelerin çıkarına olacaktır.